

1500061-26.2021.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Reinaldo Cicero de Siqueira

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

REINALDO CÍCERO DE SIQUEIRA, qualificado às fls. 07, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 05 de março de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal - Vila Ophélia

CEP: 18400-818 - Itapeva - SP

Telefone: (15) 2153-1829 - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

1500061-26.2021.8.26.0622 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500061-26.2021.8.26.0622

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Reinaldo Cicero de Siqueira

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

REINALDO CÍCERO DE SIQUEIRA, qualificado às fls. 07, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 05 de março de 2021, por volta das 20h, na Rodovia José Luiz Sguario, km 16, na cidade e comarca de Itapeva, REINALDO CÍCERO DE SIQUEIRA, qualificado às fls. 07, trazia consigo e transportava, para fins de venda ou entrega a consumo de terceiros, dois tablets contendo 40,6g de "maconha" e uma porção contendo 2,71g de cocaína, na forma de "crack", substâncias essas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. laudo às fls. 17/21 e 83/90).

A prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 59/63)

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 13 de maio de 2021 (fl. 124).

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita (fls. 118/121).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular.

O incidente de insanidade mental instaurado às fls. 165/166, Com o encerramento do exame de dependência, foi encerrado por decisão de fl. 327, com a homologação do laudo de fls. 311/312.

A defesa do réu apresentou memoriais escritos, em que pleiteou por sua absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão (fl. 13/14), laudos de constatação provisória e definitivos de substância entorpecente (fls. 17/22, 83/90), relatório da autoridade policial (fls. 94/98), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como sendo o autor do crime em apreço.

Vejamos.

Foram ouvidas três testemunhas comuns em Juízo.

A testemunha RODRIGO ANTONIO RAMALHO FERREIRA declarou que é mototaxista e foi procurado pelo acusado pedindo uma corrida para Nova Campina. Ele estava em um carro prato. No caminho de ida fomos abordados pelos policiais. Ele disse que estava com droga no bolso de trás e que ele era usuário. Acho que havia uma quantia em dinheiro com ele também.

A testemunha ELCIO VIEIRA DA SILVA FOGAÇA, policial militar, narrou na data dos fatos estava em patrulhamento com VANCREI quando um cidadão se aproximou da viatura e informou que o REINALDO, vulgo frangão, havia acabado de pegar um ônibus de Nova Campina sentido Itapeva para comprar drogas e traficar em Nova Campina, e que era de seu conhecimento que ele voltaria no ônibus das 20:30. Passou a roupa que ele estava usando. Blusa azul com detalhes vermelhos e bermuda camuflada. O investigador DANILO encontrou Reinaldo em Itapeva na Vila São Francisco, mas o perdeu de vista. Ele não voltou no ônibus informado. Em patrulhamento na rodovia, avistamos uma motocicleta e o garupa estava com as mesmas vestes que REINALDO estaria. Encontramos com ele dois tabletes de maconha, crack, e um valor em dinheiro.. Disse que se não fosse preso diria de quem adquiriu a droga. Disse ter comprado de Thiago, dono de um Vectra prata, e após a compra chamou um disk moto e

voltou à Nova Campina. O réu disse que a droga seria para consumo próprio. Não se recorda das notas de dinheiro encontradas. A informação foi passada pelo soldado LIMA à DISE de Itapeva, para que tentassem realizar a abordagem. A informação quanto ao vendedor da droga foi repassada à DISE.

A testemunha VANCREI ALVES DE OLIVEIRA, policial militar, narrou que estavam de serviço quando receberam uma denúncia anônima de que uma pessoa chamada REINALDO foi para Itapeva no ônibus da JOVI às 15h30 adquirir uma grande quantidade de droga para revender na cidade de Nova Campina. Afirmou, ainda, que voltaria no ônibus da JOVI das 18h30, e que trajava blusa azul e bermuda camuflada. O denunciante parou a viatura para passar essa informação diretamente para nós. Ele não voltou naquele ônibus e por isso entramos em contato com um policial de Itapeva. Por volta das 21h, cruzamos com a motocicleta com uma pessoa com aquelas características. Fizemos o acompanhamento e abordamos. No bolso dele estavam os dois tabletes de maconha e o crack, além de R\$350,00. Ele era o carona. Ele dizia que não queria ser preso e que para isso dizia de quem adquiriu a droga. Narrou que comprou de Thiago, em Itapeva, dono de um Vectra prata. Primeiro falou que iria revender, mas depois falou que era para o seu consumo.

Por fim, o réu REINALDO CÍCERO DE SIQUEIRA foi ouvido em duas oportunidades.

Na fase inquisitorial, interrogado pela autoridade, declarou "A droga encontrada comigo era para meu uso, visto que sou usuário. Comprei a droga de um indivíduo nominado como Tiago, morador na Vila Aparecida, perto do campo de futebol e ele possui um veículo GM/Vectra prata. Nunca fui preso por tráfico."

Interrogado em Juízo, o réu relatou que acordou às 05h48 da manhã e foi para a Fazenda trabalhar, onde era registrado. Por volta das 16h00 recebemos e fui para casa. Fui para Itapeva comprar a maconha e o crack, que usaria o mês inteiro. Eu iria fumar o mesclado. Recebi R\$1.190,00. Fiquei 12 anos preso e fui solto em abril de 2020. Todos os meus crimes foram praticados por conta da droga. Eu estava morando com o meu pai. Não tenho esposa ou filhos. Gostaria de pedir uma oportunidade para eu me internar e buscar uma reabilitação para as drogas. Eu não admiti para os policiais num primeiro momento que a droga era para venda.

Pois bem, encerrada a instrução processual e debruçando-me detidamente sobre a prova produzida no processo, estou convicto da prática ilícita pelo acusado.

A localização da droga é certa e a finalidade de comércio ficou evidenciada pela quantidade de drogas e sua variedade. Ademais, não se pode ignorar que a abordagem policial apenas ocorreu após receberem a informação precisa de que o réu fora para Itapeva adquirir drogas para revenda em Nova Campina, que se mostrou verdadeira.

Já com relação à Defesa técnica, o resultado o incidente de insanidade mental não deixou dúvidas sobre a imputabilidade do acusado.

Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório do réu, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Determinada e certa a condenação do sentenciado, passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo art. 42 da lei 11.343/06 c.c. art. 59 do Código Penal.

Conforme Folha de Antecedentes e certidões juntadas aos autos (fls. 203 a 226) o réu é reincidente, ostenta maus antecedentes e cometeu o crime enquanto cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto, o que majora o desvalor de sua conduta. Além disso, em se tratando de crime de tráfico, há de ser analisada a natureza e a quantidade da droga, conforme determina o art. 42 da Lei 11.343/06. Em relação à natureza da droga, adoto o entendimento de que aqueles que traficam

cocaína, pasta-base e crack devem ter apenados de forma mais gravosa do que aqueles que traficam apenas maconha. A maconha, em muitos países, é droga de uso regulamentado e não induz, por si só, alterações graves de conduta ao usuário, ao passo que aquelas outras sempre são proibidas e provocam efeitos devastadores na vida pessoal do usuário. Assim, no caso presente, considerando-se que o sentenciado foi surpreendido com "crack", a pena DEVE ser exasperada em razão da natureza da droga. Sendo assim, majoro a pena-base em 1/6.

Presente a agravante da reincidência, majoro sua pena em 1/6. Não há atenuantes.

Não há causas de aumento de pena, e a reincidência e maus antecedentes afastam a aplicação da causa especial e diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em razão da pena imposta, e da gravidade em concreto do crime, já devidamente fundamentada na majoração da pena base, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Fixo cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo diante de ausência de provas da possibilidade financeira do réu.

Incabível a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade. Do mesmo modo, incabível suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu REINALDO CÍCERO DE SIQUEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Em consequência, condeno o réu a cumprir a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008). No mais, as circunstâncias do caso concreto, demonstram a periculosidade do agente, justificando-se a prisão do réu para o resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante da probabilidade de fuga, considerando a pena e o regime a que foi condenado.

Expeça-se guia de execução provisória e o que for necessário.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do

art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Publique-se e intime-se

Itapeva, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA